

1501261-83.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GOMES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

RODRIGO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501261-83.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501261-83.2021.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GOMES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

RODRIGO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 16h00, em uma área verde com campo de futebol e academia ao ar livre, localizada na Rua Orlando Silva, nº 50, Jardim Nova Detroit, em São José dos Campos, estaria, agindo em concurso com os adolescentes Cauã

Gonçalves Silva Aparecido e Kauan Matheus Almeida de Moraes, trazendo consigo, nas imediações de entidade recreativa e esportiva, porções de cocaína em pó, de crack e de maconha.

Narra a denúncia que guardas civis faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Nova Detroit e, ao se aproximarem de uma área verde, conhecida como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado e os adolescentes, cada um deles segurando uma sacola plástica. Ao notarem a aproximação dos guardas, eles tentaram fugir, porém, foram abordados. Durante a revista pessoal, os guardas encontraram, na posse do adolescente Cauã Gonçalves dois telefones celulares e, dentro da sacola plástica que ele segurava, 57 cápsulas de crack, 17 porções de maconha e R\$ 198,00. Com o adolescente Kauan Matheus, encontraram uma sacola contendo 12 cápsulas de cocaína em pó e 91 cápsulas de crack, e com o acusado, outra sacola com 19 pedras de crack e 10 papелotes de maconha.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva.

O acusado foi notificado (fls. 131) e apresentou defesa prévia (fls. 112/113). A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 114/115). Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o promotor de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de de exame químico-toxicológico de fls. 135/137, com resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC).

Em juízo, o guarda civil municipal Danilo disse que estavam em patrulhamento de moto numa área verde, onde há um campo de futebol, uma academia ao ar livre e uma área de mata, quando viram três indivíduos. Ao perceberem que seriam abordados, os indivíduos correram para a área de mata. Correram atrás, deram ordem de parada e os abordaram. Não efetuaram disparo de arma de fogo. Na posse de Rodrigo, apreenderam uma sacola contendo crack e maconha. Ele estava segurando a sacola. Ele não a dispensou. Os dois indivíduos também traziam sacolas. Os três confessaram a traficância e disseram que cada um era responsável pela venda de um tipo de droga. Somente os três foram abordados no local. Não conhecia o acusado. Ele não alegou ser simples usuário.

O guarda civil municipal Erick, em juízo, disse que a equipe estava em patrulhamento pela área verde quando viram três indivíduos. Ao perceberem a presença da guarda municipal, eles correram. Fizeram o acompanhamento e conseguiram abordá-los. Cada um trazia consigo uma sacola contendo drogas. Eles foram abordados a uns 100 metros de distância de onde foram vistos. Perguntaram por que eles haviam corrido e eles prontamente assumiram que estavam no tráfico. Os três confessaram. O acusado não alegou que era simples usuário. Em momento algum ele tentou se justificar ou se isentar do envolvimento no fato. Os adolescentes tampouco isentaram o acusado. Não havia dinheiro na posse do acusado. O local não é cercado e não havia restrição de uso por usuários da área municipal. O local é frequentado por famílias. Não abordaram outras pessoas além dos três.

O adolescente Cauã e Kauan, ouvidos na fase policial, confessaram que estavam traficando. Afirmaram não conhecer o acusado, alegando que ele estava na biqueira

apenas para comprar drogas.

Interrogado em juízo, o acusado disse que na data do fato trabalhou com seu padraço como chapa. Ganhava R\$ 100,00 por dia. Após o trabalho, chamou um aplicativo para ir até o ponto de drogas. Comprou a sua droga e, quando estava indo embora, dois usuários correram, gritando que a polícia estava no local. Quando chegaram no meio do mato, os cinco foram abordados. Um dos usuários estava com três pinos de cocaína e o outro estava com duas buchas de maconha. Estava com oito pedras de crack para o seu uso e um cachimbo de crack no bolso. Tinha R\$ 50,00. Pagou R\$ 10,00 para o Uber levá-lo até lá e depois de volta para sua casa. Comprou 8 pedras por R\$ 5,00 cada. Eles verificaram que os outros dois usuários não tinham passagem. Quando eles viram que tinha passagem, resolveram levá-lo. Eles não apreenderam o seu cachimbo. Tem 35 anos de idade. Não frequenta balada. Estava em regime aberto e cumpria regularmente a pena imposta.

A prova não convence sobre a prática do delito pelo acusado.

Os guardas imputaram a ele a posse de 19 pedras de crack e de 10 papélotes de maconha. Nenhum dinheiro foi encontrado com o acusado. Desde o início, ele alegou ser usuário e disse que tinha consigo apenas 8 pedras de crack. As demais pedras e porções de maconha seriam de outros dois usuários que foram abordados e, por não terem antecedentes, prontamente liberados. A sua versão, de que estava no local apenas para comprar drogas para o seu uso, foi corroborada pelos dois adolescentes, que negaram conhecer o acusado, informando que ele estava no local apenas para comprar drogas.

A versão dos guardas de que o acusado e os adolescentes confessaram o tráfico e de que cada um deles seria responsável pela venda de um tipo de drogas contém inconsistências. Isso porque, segundo a denúncia, na posse do adolescente Cauã eles teriam encontrado uma sacola com 57 cápsulas de crack, 17 porções de maconha e R\$ 198,00; na posse do adolescente Kauan, teriam encontrado 12 cápsulas de cocaína em pó e 91 cápsulas de crack; e, por fim, com o acusado 19 pedras de crack e 10 papélotes de maconha.

Destaco que os pesos das porções encontradas na posse do acusado, certamente ínfimos, são desconhecidos, pois os guardas, descumprindo a imposição legal de preservar a cadeia de custódia, misturaram as porções encontradas com ele e com os adolescentes.

Seja como for, não há prova bastante de que o acusado estivesse no local para praticar o tráfico de drogas, e que as poucas porções encontradas em sua posse não se destinassem ao seu consumo.

Assim, decisão mais acertada é a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Imponho ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e DESCLASSIFICO a conduta atribuída ao acusado RODRIGO GOMES DA SILVA e o CONDENO à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Na posse do acusado, não foi apreendido dinheiro. Os valores apreendidos estavam com os adolescentes, que admitiram o tráfico. Assim, declaro a perda dos valores em favor do FUNAD e autorizo a destruição dos telefones celulares.

P. I. C.

São José dos Campos, 20 de julho de 2022.

Documento assinado digitalmente